

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 грудня 2008 р. № 1086
Київ

Про затвердження Порядку тимчасового вилучення посвідчення водія на транспортний засіб та його повернення

{Назва Постанови в редакції Постанов КМ [№ 1166 від 16.11.2011](#), [№ 888 від 28.10.2015](#)}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

[№ 1166 від 16.11.2011](#)

[№ 868 від 19.09.2012](#)

[№ 476 від 08.07.2015](#)

[№ 888 від 28.10.2015](#)

[№ 161 від 22.03.2017](#)

[№ 250 від 04.04.2018](#)

[№ 1257 від 02.12.2021](#)

[№ 1299 від 04.11.2022](#)}

Відповідно до [статті 265¹](#) Кодексу України про адміністративні правопорушення Кабінет Міністрів України **постановляє**:

{Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ [№ 888 від 28.10.2015](#)}

1. Затвердити [Порядок тимчасового вилучення посвідчення водія на транспортний засіб та його повернення](#), що додається.

{Пункт 1 в редакції Постанов КМ [№ 1166 від 16.11.2011](#), [№ 888 від 28.10.2015](#)}

2. Міністерству внутрішніх справ привести у двомісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України	Ю. ТИМОШЕНКО
Інд. 31	

	ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 р. № 1086
--	---

ПОРЯДОК

тимчасового вилучення посвідчення водія на транспортний засіб та його повернення

{Назва Порядку в редакції Постанов КМ [№ 1166 від 16.11.2011](#), [№ 888 від 28.10.2015](#)}

{У тексті Порядку слова "підрозділу Державтоінспекції" замінено словами "територіального, у тому числі міжрегіонального органу патрульної служби" згідно з Постановою КМ [№ 476 від 08.07.2015](#)}

1. Цей Порядок визначає процедуру тимчасового вилучення посвідчення водія на транспортний засіб та його повернення.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ [№ 1166 від 16.11.2011](#); в редакції Постанови КМ [№ 888 від 28.10.2015](#)}

2. Тимчасове вилучення посвідчення водія на транспортний засіб здійснюється поліцейським шляхом вилучення посвідчення водія, виготовленого на бланку, та/або внесення інформації до Єдиного державного реєстру транспортних засобів.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ [№ 1166 від 16.11.2011](#); в редакції Постанови КМ [№ 888 від 28.10.2015](#), [№ 1299 від 04.11.2022](#)}

3. Посвідчення водія тимчасово вилучається за наявності підстав вважати, що водієм вчинено правопорушення, передбачене [Кодексом України про адміністративні правопорушення](#), за яке може бути накладено адміністративне стягнення у вигляді позбавлення права керування транспортним засобом.

Особа вважається позбавленою права керування транспортним засобом після набрання законної сили рішенням суду про позбавлення цього права.

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ [№ 1257 від 02.12.2021](#)}

4. У разі вчинення правопорушення, за яке передбачено накладення адміністративного стягнення у вигляді позбавлення права керування транспортним засобом, складається протокол про адміністративне правопорушення у двох примірниках і тимчасово вилучається посвідчення водія, про що робиться запис у протоколі.

5. До винесення судом постанови у справі про адміністративне правопорушення та набрання нею законної сили поліцейський видає водієві тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобом строком не більше ніж на три місяці з дати вилучення посвідчення. Форма зазначеного тимчасового дозволу затверджується МВС.

У разі вчинення правопорушення, передбаченого [статтею 130](#) Кодексу України про адміністративні правопорушення, особа має право після закінчення тримісячного строку тимчасового вилучення посвідчення водія, якщо судом не прийнято рішення про позбавлення водія права керування транспортним засобом або якщо справу про адміністративне правопорушення не розглянуто в установлений законом строк, звернутися до підрозділу поліції за місцем розгляду справи щодо продовження строку тимчасового дозволу на право керування транспортними засобами на новий тримісячний строк.

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ [№ 1257 від 02.12.2021](#)}

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ [№ 888 від 28.10.2015](#)}

6. Тимчасово вилучене посвідчення повертається водієві:

за заявою водія у разі, коли суд не прийняв у тримісячний строк рішення про позбавлення водія права керування транспортним засобом або не розглянув у встановлений законом строк справу про адміністративне правопорушення, крім справ про адміністративне правопорушення, передбачене [статтею 130](#) Кодексу України про адміністративні правопорушення;

{Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ [№ 1257 від 02.12.2021](#)}

за заявою водія у разі, коли суд не прийняв протягом року рішення про позбавлення водія права керування транспортним засобом або не розглянув у встановлений законом строк справу

про адміністративне правопорушення, передбачене [статтею 130](#) Кодексу України про адміністративні правопорушення;

{Пункт 6 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ [№ 1257 від 02.12.2021](#)}

після виконання водієм постанови суду про накладення адміністративного стягнення або подання до територіального органу Національної поліції копії постанови суду про закриття справи (крім випадків, коли справу про адміністративне правопорушення за тим самим фактом закрито у зв'язку з передачею матеріалів прокурору або органу досудового розслідування);

{Абзац пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ [№ 868 від 19.09.2012](#), [№ 888 від 28.10.2015](#)}

у разі винесення судом постанови про позбавлення водія права керування транспортним засобом (крім осіб, які отримали посвідчення водія вперше) після закінчення визначеного строку позбавлення права керування транспортним засобом, проходження в установленому порядку позачергового медичного огляду щодо придатності до керування транспортним засобом та успішного складення в територіальному органі з надання сервісних послуг МВС теоретичного і практичного іспиту для отримання права на керування транспортним засобом відповідної категорії.

{Абзац пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ [№ 888 від 28.10.2015](#); в редакції Постанови КМ [№ 161 від 22.03.2017](#); із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ [№ 250 від 04.04.2018](#)}

{Пункт 7 виключено на підставі Постанови КМ [№ 1166 від 16.11.2011](#)}

{Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ [№ 1166 від 16.11.2011](#)}

{Пункт 9 виключено на підставі Постанови КМ [№ 1166 від 16.11.2011](#)}

{Пункт 10 виключено на підставі Постанови КМ [№ 1166 від 16.11.2011](#)}

11. Вилучене посвідчення водія передається для зберігання до відповідного територіального органу МВС* в установленому МВС порядку.

{Пункт 11 в редакції Постанов КМ [№ 1166 від 16.11.2011](#), [№ 888 від 28.10.2015](#)}

{Пункт 12 виключено на підставі Постанови КМ [№ 888 від 28.10.2015](#)}

{Пункт 13 виключено на підставі Постанови КМ [№ 888 від 28.10.2015](#)}

{Пункт 14 виключено на підставі Постанови КМ [№ 161 від 22.03.2017](#)}

{Пункт 15 виключено на підставі Постанови КМ [№ 888 від 28.10.2015](#)}

{Пункт 16 виключено на підставі Постанови КМ [№ 161 від 22.03.2017](#)}

*До створення відповідних територіальних органів МВС вилучене посвідчення водія передається на зберігання територіальним органам Національної поліції.

{Порядок доповнено виноскою згідно з Постановою КМ [№ 888 від 28.10.2015](#)}